



PUTUSAN

Nomor : 764/Pid.B/2014/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	BAIQ UMMU FARIDA
Tempat Lahir	:	Berangsak – NTB
Umur / Tanggal	:	31 tahun / 25 April 1983
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Pondok Galeria No. 62 Dusun Jaba Pura Desa Padangsambian Kelod Kec. Denpasar Barat.
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Pembantu Rumah Tangga
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai sekarang ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ;

----- Setelah mendengar keterangan

Terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ Menculik anak untuk diri sendiri” dalam pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002;-----

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Hal 1 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa BAIQ UMMU FARIDA pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Gunung Soputan Perumahan Pondok Galeria 62 Dusun Jaba Pura Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *telah memperdagangkan, menjual, atau menculik anak yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi usia 1,5 tahun untuk diri sendiri atau untuk dijual.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sekitar bulan Maret 2014 terdakwa Baiq Ummu Farida bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi saksi Ni Ketut Ayudiani sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi usia 1,5 tahun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, ketika terdakwa sedang bekerja mengasuh Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, terdakwa mendapat telpon dari kakak terdakwa yaitu saksi Baiq Mardiana alias Diana yang mengabarkan bahwa anak terdakwa di Lombok (NTB) sedang sakit panas dan hendak diopname sehingga terdakwa diharapkan dapat pulang ke Lombok (NTB). Mendengar kabar tersebut, terdakwa ingin pulang ke Lombok (NTB) namun terdakwa merasa ragu akan mendapat ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani karena terdakwa baru saja kembali dari kampungnya di Lombok setelah berlibur hari raya Lebaran selama 12 (dua belas) hari. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk tetap pulang ke Lombok (NTB) dengan membawa anak yang diasuhnya yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, dengan tujuan apabila terdakwa telah menyelesaikan urusan keluarganya di Lombok (NTB) maka saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku majikan terdakwa, akan tetap mau menerima terdakwa kembali bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE di Bali. Tidak lama kemudian terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Lombok (NTB) pada hari itu juga yaitu pada sekitar jam 11.00 wita dimana pada jam tersebut saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani belum pulang ke rumah. Selanjutnya tanpa meminta ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani, terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik anak pertama saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE, 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah abu, 1 (satu) lembar KTP atas nama Baiq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mardiana alias Diana, beberapa potong baju milik terdakwa sendiri, 1 (satu) buah kereta bayi serta membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi. Terdakwa menaruh beberapa potong baju yang dibawanya di dalam kereta bayi dan ditutupi dengan selimut, sedangkan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi terdakwa gendong sambil berjalan mendorong kereta bayi keluar dari kompleks perumahan. Saat sedang berjalan keluar dari kompleks perumahan, terdakwa bertemu dengan saksi Sumarti alias Tante Jo yang menanyakan kemana tujuan terdakwa pergi, dimana terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke laundry yang berada tidak jauh dari kompleks perumahan untuk mencuci karpet, sehingga atas jawaban tersebut saksi Sumarti alias Tante Jo tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Sesampainya di luar kompleks perumahan, terdakwa menyewa taxi tanpa argo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi menuju pelabuhan Padang Bay. Sebelum menuju pelabuhan Padang Bay, terdakwa sempat meminta sopir taxi yang disewanya untuk membawa terdakwa ke sebuah counter handphone di sekitar Jl. Teuku Umar Denpasar untuk membuka kode PIN 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dibawanya, namun karena kode PIN handphone tersebut tidak dapat dibuka maka terdakwa langsung meneruskan perjalanannya menuju pelabuhan Padang Bay. Sesampainya di pelabuhan Padang Bay terdakwa langsung membeli karcis masuk kapal fery untuk menyeberang menuju ke pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat. Terdakwa tiba di pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat pada sekitar jam 17.00 wita, dimana saat terdakwa keluar dari kapal fery di dermaga II terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian bernama saksi Lalu Hadiul Azim, SIP yang sebelumnya telah mendapat informasi dan cirri-ciri terdakwa dari pihak petugas kepolisian Resor Kota Denpasar. Tidak lama kemudian datanglah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE, saksi Ni Ketut Ayudiani, serta 2 (dua) petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Endy Winanto dan saksi Didik Purwanto untuk menjemput Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi serta membawa terdakwa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa membawa pergi Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi ke Lombok (NTB) tanpa ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku orangtua Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Hal 3 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **BAIQ UMMU FARIDA** pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Gunung Sopotan Perumahan Pondok Galeria 62 Dusun Jaba Pura Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membawa pergi seorang yaitu *Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi* usia 1,5 tahun dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sekitar bulan Maret 2014 terdakwa Baiq Ummu Farida bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi saksi Ni Ketut Ayudiani sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi usia 1,5 tahun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, ketika terdakwa sedang bekerja mengasuh Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, terdakwa mendapat telpon dari kakak terdakwa yaitu saksi Baiq Mardiana alias Diana yang mengabarkan bahwa anak terdakwa di Lombok (NTB) sedang sakit panas dan hendak diopname sehingga terdakwa diharapkan dapat pulang ke Lombok (NTB). Mendengar kabar tersebut, terdakwa ingin pulang ke Lombok (NTB) namun terdakwa merasa ragu akan mendapat ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani karena terdakwa baru saja kembali dari kampungnya di Lombok setelah berlibur hari raya Lebaran selama 12 (dua belas) hari. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk tetap pulang ke Lombok (NTB) dengan membawa anak yang diasuhnya yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, dengan tujuan apabila terdakwa telah menyelesaikan urusan keluarganya di Lombok (NTB) maka saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku majikan terdakwa, akan tetap mau menerima terdakwa kembali bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE di Bali. Tidak lama kemudian terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Lombok (NTB) pada hari itu juga yaitu pada sekitar jam 11.00 wita dimana pada jam tersebut saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani belum pulang ke rumah. Selanjutnya tanpa meminta ijin dari saksi Siswo Rahardjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani, terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik anak pertama saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE, 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah abu, 1 (satu) lembar KTP atas nama Baiq Mardiana alias Diana, beberapa potong baju milik terdakwa sendiri, 1 (satu) buah kereta bayi serta membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi. Terdakwa menaruh beberapa potong baju yang dibawanya di dalam kereta bayi dan ditutupi dengan selimut, sedangkan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi terdakwa gendong sambil berjalan mendorong kereta bayi keluar dari kompleks perumahan. Saat sedang berjalan keluar dari kompleks perumahan, terdakwa bertemu dengan saksi Sumarti alias Tante Jo yang menanyakan kemana tujuan terdakwa pergi, dimana terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke laundry yang berada tidak jauh dari kompleks perumahan untuk mencuci karpet, sehingga atas jawaban tersebut saksi Sumarti alias Tante Jo tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Sesampainya di luar kompleks perumahan, terdakwa menyewa taxi tanpa argo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi menuju pelabuhan Padang Bay. Sebelum menuju pelabuhan Padang Bay, terdakwa sempat meminta sopir taxi yang disewanya untuk membawa terdakwa ke sebuah counter handphone di sekitar Jl. Teuku Umar Denpasar untuk membuka kode PIN 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dibawanya, namun karena kode PIN handphone tersebut tidak dapat dibuka maka terdakwa langsung meneruskan perjalanannya menuju pelabuhan Padang Bay. Sesampainya di pelabuhan Padang Bay terdakwa langsung membeli karcis masuk kapal fery untuk menyeberang menuju ke pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat. Terdakwa tiba di pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat pada sekitar jam 17.00 wita, dimana saat terdakwa keluar dari kapal fery di dermaga II terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian bernama saksi Lalu Hadiul Azim, SIP yang sebelumnya telah mendapat informasi dan ciri-ciri terdakwa dari pihak petugas kepolisian Resor Kota Denpasar. Tidak lama kemudian datanglah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE, saksi Ni Ketut Ayudiani, serta 2 (dua) petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Endy Winanto dan saksi Didik Purwanto untuk menjemput Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi serta membawa terdakwa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa membawa pergi Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi ke Lombok (NTB) tanpa ijin dari saksi Siswo Rahardjo

Hal 5 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku orangtua Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama dibawah sumpah memberukan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SISWO RAHARDJO OSIYO**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penculikan anak saksi yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi yang berusia 1,5 tahun.
- Bahwa benar kejadian pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wita di Jl. Gunung Soputan Perumahan Pondok Galeria 62 Dusun Jaba Pura Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa benar yang melakukan penculikan terhadap anak saksi yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi adalah pembantu saksi yang bernama Terdakwa Baiq Ummu Frida alias Ida.
- Bahwa mengenal terdakwa karena terdakwa bekerja di rumah saksi sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak-anak saksi sejak tanggal 8 Maret 2014.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penculikan tersebut yaitu terdakwa membawa pergi anak saksi Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi menuju Lombok (Nusa Tenggara Barat)
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas awalnya sekitar jam 09.00 wita saksi dan istri saksi yaitu saksi Ni Ketut Ayudiani berangkat bekerja, sedangkan anak pertama saksi yaitu Delfia Maya Theresita alias Maya sudah berangkat sekolah sehingga yang berada di rumah hanya tinggal terdakwa dan anak kedua saksi yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun). Selanjutnya sekitar jam 14.00 wita saksi bersama anak pertama saksi pulang ke rumah saksi untuk makan siang, kemudian anak pertama saksi pergi ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai 2 untuk melihat adiknya Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun). Sesampainya di lantai 2, anak pertama saksi berteriak ; “ Pa Kimi tidak ada di atas”. Mendengar teriakan anak pertamanya tersebut, saksi bergegas mengecek ke lantai 2 dan ternyata pintu kamar Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) dalam keadaan terbuka namun tidak ada siapapun di kamar tersebut maupun di sekitar ruangan di lantai 2. Selanjutnya saksi kembali turun ke lantai dasar/bawah dan melihat bahwa sandal terdakwa serta kereta dorong milik Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) juga tidak ada sehingga saksi mengira terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) bermain di tetangga. Kemudian saksi berusaha mencari-cari terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) di rumah para tetangga saksi dan saksi bertemu dengan saksi Sumarti alias Tante Jo yang mengatakan bahwa saksi Sumarti alias Tante Jo sempat bertemu dengan terdakwa yang menggendong Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) sambil membawa tas pakaian dan mendorong kereta bayi, dimana saat saksi Sumarti alias Tante Jo menanyakan tujuan kepergian terdakwa, terdakwa mengatakan hendak pergi ke laundry. Mengetahui informasi tersebut maka saksi kembali mencari terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) di sekitar lokasi perumahan akan tetapi saksi tidak berhasil menemukan terdakwa dan saksi menyimpulkan bahwa terdakwa membawa kabur anak saksi yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) sehingga atas peristiwa tersebut saksi melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

- Bahwa sebelum-sebelumnya terdakwa tidak pernah membawa anak saksi Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ataupun istri saksi.
- Bahwa sampai saat ini saksi tidak mengetahui apa motif terdakwa membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) ke Lombok dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ataupun istri saksi.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pihak penyidik berupa 1 (satu) baju rumahan/dress warna merah muda adalah benar sebagai baju yang dikenakan oleh Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) pada saat Kimi dibawa pergi oleh terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

Hal 7 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **NI KETUT AYUDIANI**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penculikan anak saksi yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi yang berusia 1,5 tahun.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wita di Jl. Gunung Soputan Perumahan Pondok Galeria 62 Dusun Jaba Pura Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan, yang melakukan penculikan terhadap anak saksi yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi adalah pembantu saksi yang bernama Terdakwa Baiq Ummu Frida alias Ida.
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa karena terdakwa bekerja di rumah saksi sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak-anak saksi sejak tanggal 8 Maret 2014.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penculikan tersebut yaitu terdakwa membawa pergi anak saksi Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi menuju Lombok (Nusa Tenggara Barat)
- Bahwa benar pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas awalnya sekitar jam 09.00 wita saksi dan suami saksi yaitu saksi Siswo Rahardjo Osiyo berangkat bekerja, sedangkan anak pertama saksi yaitu Delfia Maya Theresita alias Maya sudah berangkat sekolah sehingga yang berada di rumah hanya tinggal terdakwa dan anak kedua saksi yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun). Selanjutnya sekitar jam 14.00 wita suami saksi bersama anak pertama saksi pulang ke rumah untuk makan siang, kemudian anak pertama saksi pergi ke lantai 2 untuk melihat adiknya Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun). Sesampainya di lantai 2, anak pertama saksi berteriak ; “ Pa Kimi tidak ada di atas”. Mendengar teriakan anak pertamanya tersebut, saksi Siswo Rahardjo Osiyo bergegas mengecek ke lantai 2 dan ternyata pintu kamar Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) dalam keadaan terbuka namun tidak ada siapapun di kamar tersebut maupun di sekitar ruangan di lantai 2. Selanjutnya saksi Siswo Rahardjo Osiyo kembali turun ke lantai dasar/bawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melihat bahwa sandal terdakwa serta kereta dorong milik Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) juga tidak ada sehingga saksi Siswo Rahardjo Osiyo mengira terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) bermain di tetangga. Kemudian saksi Siswo Rahardjo Osiyo berusaha mencari-cari terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) di rumah para tetangga saksi dan saksi Siswo Rahardjo Osiyo bertemu dengan saksi Sumarti alias Tante Jo yang mengatakan bahwa saksi Sumarti alias Tante Jo sempat bertemu dengan terdakwa yang menggendong Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) sambil membawa tas pakaian dan mendorong kereta bayi, dimana saat saksi Sumarti alias Tante Jo menanyakan tujuan kepergian terdakwa, terdakwa mengatakan hendak pergi ke laundry. Mengetahui informasi tersebut maka saksi Siswo Rahardjo Osiyo kembali mencari terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) di sekitar lokasi perumahan akan tetapi saksi Siswo Rahardjo Osiyo tidak berhasil menemukan terdakwa dan saksi Siswo Rahardjo Osiyo menyimpulkan bahwa terdakwa membawa kabur anak saksi yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) sehingga atas peristiwa tersebut saksi Siswo Rahardjo Osiyo memberitahukan kepada saksi dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian.

⇒ Bahwa semenjak terdakwa bekerja di rumah saksi, tidak ada perilaku yang aneh dari terdakwa namun saksi melihat bahwa terdakwa keras kepala karena sering tidak mau diberitahu oleh saksi.

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh pihak penyidik berupa 1 (satu) baju rumahan/dress warna merah muda adalah benar sebagai baju yang dikenakan oleh Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi (1,5 tahun) pada saat Kimi dibawa pergi oleh terdakwa.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **SUMARTI alias TANTE JOE**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal saksi Siswo Rahardjo Osiyo yang merupakan tetangga saksi di Perumahan Pondok Galeria Padangsambian.

Hal 9 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penculikan anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi yang berusia 1,5 tahun.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wita di Jl. Gunung Soputan Perumahan Pondok Galeria 62 Dusun Jaba Pura Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa saksi menjelaskan, yang melakukan penculikan terhadap anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi adalah pembantu saksi Siswo Rahardjo Osiyo yang bernama Terdakwa Baiq Ummu Frida alias Ida.
- Bahwa cara terdakwa melakukan penculikan tersebut yaitu terdakwa membawa pergi anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Siswo Rahardjo Osiyo menuju Lombok (Nusa Tenggara Barat)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto terdakwa yang ditunjukkan oleh penyidik sebagai orang yang telah membawa Kimi pergi pada waktu kejadian.

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **ENDY WINANTO**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal saksi Siswo Rahardjo Osiyo yang merupakan pelapor perkara penculikan anak.
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan peristiwa penculikan anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi yang berusia 1,5 tahun.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wita di Jl. Gunung Soputan Perumahan Pondok Galeria 62 Dusun Jaba Pura Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa yang melakukan penculikan terhadap anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi adalah pembantu saksi Siswo Rahardjo Osiyo yang bernama Terdakwa Baiq Ummu Frida alias Ida.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan keadaan balita yang dibawa oleh terdakwa adalah dalam keadaan tidur dan tidak menangis serta tidak ada luka-luka.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto Kimi yang ditunjukkan oleh penyidik sebagai anak yang telah terdakwa gendong yang merupakan anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto terdakwa yang ditunjukkan oleh penyidik sebagai orang yang telah membawa Kimi pergi pada waktu kejadian. Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa dan sanggup memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
 - Bahwa terdakwa dimintai keterangan sehubungan dengan terdakwa telah membawa pergi anak majikan saksi yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi yang berusia 1,5 tahun.
 - Bahwa benar terdakwa menjelaskan, terdakwa mengenal saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan istrinya saksi Ni Ketut Ayudiani karena saksi merupakan majikan terdakwa namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wita di Jl. Gunung Sopotan Perumahan Pondok Galeria 62 Dusun Jaba Pura Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan, pertama kali bekerja di Bali terdakwa bekerja di sebuah rumah makan di daerah Seminyak selanjutnya di warung makan tersebut terdakwa berkenalan dengan saksi Ni Ketut Ayudiani yang menawarkan pada terdakwa untuk bekerja di tempat saksi Ni Ketut Ayudiani sebagai pengasuh anak, dimana tawaran tersebut terdakwa terima.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa bekerja di tempat saksi Ni Ketut Ayudiani sejak tanggal 8 Maret 2014 sebagai pembantu rumah tangga sekaligus sebagai pengasuh anak saksi Ni Ketut Ayudiani yang berjumlah 2 (dua) orang, sehingga di dalam rumah tersebut hanya berpenghunikan saksi Siswo Rahardjo Osiyo, Se, saksi Ni Ketut Ayudiani, terdakwa serta 2 (dua) anak yang bernama Delfia Maya Theresita dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi yang berusia 1,5 tahun.
 - Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak dengan mendapat gaji sebesar Rp 800.000,- (delapan

Hal 11 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dimana setiap menerima gaji dari saksi Ni Ketut Ayudiani selalu ditransferkan ke rekening kakak terdakwa yang bernama Baiq Mardiana alias Diana.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, selama bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani terdakwa tidak pernah berperilaku kasar ataupun menentang kedua saksi sebagai majikan terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya terdakwa sedang bekerja mengasuh anak majikan terdakwa yaitu saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi usia 1,5 tahun. Selanjutnya terdakwa mendapat telpon dari kakak terdakwa yaitu saksi Baiq Mardiana alias Diana yang mengabarkan bahwa anak terdakwa di Lombok (NTB) sedang sakit panas dan hendak diopname sehingga terdakwa diharapkan dapat pulang ke Lombok (NTB). Mendengar kabar tersebut, terdakwa ingin pulang ke Lombok (NTB) namun terdakwa merasa ragu akan mendapat ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani karena terdakwa baru saja kembali dari kampungnya di Lombok setelah berlibur hari raya Lebaran selama 12 (dua belas) hari. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk tetap pulang ke Lombok (NTB) dengan membawa anak yang diasuhnya yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, dengan tujuan apabila terdakwa telah menyelesaikan urusan keluarganya di Lombok (NTB) maka saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku majikan terdakwa, akan tetap mau menerima terdakwa kembali bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE di Bali. Tidak lama kemudian terdakwa memutuskan akan berangkat ke Lombok (NTB) pada hari itu juga pada sekitar jam 11.00 wita dimana pada jam tersebut saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan dari saksi Ni Ketut Ayudiani belum pulang ke rumah. Selanjutnya tanpa meminta ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani, terdakwa pergi dari rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik anak pertama saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE, 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah abu, 1 (satu) lembar KTP atas nama Baiq Mardiana alias Diana, beberapa potong baju milik terdakwa sendiri, 1 (satu) buah kereta bayi serta membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi. Terdakwa menaruh beberapa potong baju yang dibawanya di dalam kereta bayi dan ditutupi dengan selimut, sedangkan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi terdakwa gendong sambil berjalan mendorong kereta bayi keluar dari kompleks perumahan. Saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan keluar dari kompleks perumahan, terdakwa bertemu dengan saksi Sumarti alias Tante Jo yang menanyakan kemana tujuan terdakwa pergi, dimana terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke laundry yang berada tidak jauh dari kompleks perumahan untuk mencuci karpet, sehingga atas jawaban tersebut saksi Sumarti alias Tante Jo tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Sesampainya di luar kompleks perumahan, terdakwa menyewa taxi tanpa argo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi menuju pelabuhan Padang Bay. Sebelum menuju pelabuhan Padang Bay, terdakwa sempat meminta sopir taxi yang disewanya untuk membawa terdakwa ke sebuah counter handphone di sekitar Jl. Teuku Umar Denpasar untuk membuka kode PIN 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dibawanya, namun karena kode PIN handphone tersebut tidak dapat dibuka maka terdakwa langsung meneruskan perjalanannya menuju pelabuhan Padang Bay. Sesampainya di pelabuhan Padang Bay terdakwa langsung membeli karcis masuk kapal fery untuk menyeberang menuju ke pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat. Terdakwa tiba di pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat pada sekitar jam 17.00 wita, dimana saat terdakwa keluar dari kapal fery di dermaga II terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian bernama saksi Lalu Hadiul Azim, SIP yang sebelumnya telah mendapat informasi dan ciri-ciri terdakwa dari pihak petugas kepolisian Resor Kota Denpasar. Tidak lama kemudian datanglah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE, saksi Ni Ketut Ayudiani, serta 2 (dua) petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Endy Winanto dan saksi Didik Purwanto untuk menjemput Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi serta membawa terdakwa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa datang ke Bali pada bulan Desember 2013 dengan menggunakan KTP terdakwa sendiri, kemudian pada bulan April 2014 KTP tersebut mati/habis masa berlakunya dan terdakwa kirimkan ke Lombok untuk diperpanjang. Namun KTP yang diperpanjang tersebut belum juga selesai sehingga menjelang hari raya Lebaran kakak terdakwa yaitu saksi Baiq Mardiana alias Diana mengirimkan KTP miliknya untuk terdakwa gunakan sebagai tanda pengenal diri saat pulang ke Lombok. Setelah hari raya Lebaran, terdakwa lupa mengembalikan KTP tersebut kepada saksi Baiq Mardiana alias Diana dan tetap membawanya saat terdakwa kembali bekerja ke Bali.
- Bahwa terdakwa menjelaskan, pada saat dibawa pergi ke Lombok (NTB) Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi menggunakan gelang emas dan gelang

Hal 13 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah terdakwa kembalikan kepada saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani ketika ditangkap di Pelabuhan Lembar.

- Bahwa benar pada saat dibawa pergi ke Lombok (NTB) Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi mengenakan pakaian rok/dress warna merah muda.
- Bahwa benar, pada saat pergi ke Lombok (NTB) dengan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi tanpa izin dari orangtuanya, terdakwa tidak mematikan handphone milik terdakwa. Handphone milik terdakwa memang sering dalam keadaan mati sehingga terdakwa berinisiatif membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dengan tujuan untuk menelpon keluarga terdakwa dan Siswo Rahardjo Osiyo, SE, namun setelah dibuka ternyata handphone tersebut tidak dapat terdakwa gunakan karena harus mengetahui nomer kode PIN-nya.
- Bahwa benar, tidak ada yang membantu terdakwa saat akan membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi ke Lombok (NTB) dan pada saat diatas kapal fery Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi tidak menangis samasekali.
- Bahwa benar, sebelumnya terdakwa tidak memiliki dendam dan masalah apapun pada keluarga saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE, dan terdakwa tidak memiliki tujuan untuk menjual Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi.
- Bahwa benar, terdakwa membawa pergi Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi ke Lombok (NTB) tanpa izin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku orangtua Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi.
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan foto Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi yang ditunjukkan oleh penyidik sebagai anak yang telah terdakwa bawa pergi ke Lombok (NTB) yang merupakan anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE.
- Bahwa benar terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju anak-anak dress warna merah muda, 1 (satu) buah Handphone cross hitam beserta kartu, 1 (satu) buah dompet warna merah abu-abu, 1 (satu) buah KTP atas nama Baiq Mardiana yang ditunjukkan oleh pihak penyidik.
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan pula dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 10.00 wita di Jl. Gunung Soputan Perumahan Pondok Galeria 62 Dusun Jaba Pura Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat.
- Bahwa benar, terdakwa bekerja di tempat saksi Ni Ketut Ayudiani sejak tanggal 8 Maret 2014 sebagai pembantu rumah tangga sekaligus sebagai pengasuh anak saksi Ni Ketut Ayudiani yang berjumlah 2 (dua) orang, sehingga di dalam rumah tersebut hanya berpenghunikan saksi Siswo Rahardjo Osiyo, Se, saksi Ni Ketut Ayudiani, terdakwa serta 2 (dua) anak yang bernama Delfia Maya Theresita dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi yang berusia 1,5 tahun.
- Bahwa benar, terdakwa bekerja sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak dengan mendapat gaji sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dimana setiap menerima gaji dari saksi Ni Ketut Ayudiani selalu ditransferkan ke rekening kakak terdakwa yang bernama Baiq Mardiana alias Diana.
- awalnya terdakwa sedang bekerja mengasuh anak majikan terdakwa yaitu saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi usia 1,5 tahun. Selanjutnya terdakwa mendapat telpon dari kakak terdakwa yaitu saksi Baiq Mardiana alias Diana yang mengabarkan bahwa anak terdakwa di Lombok (NTB) sedang sakit panas dan hendak diopname sehingga terdakwa diharapkan dapat pulang ke Lombok (NTB). Mendengar kabar tersebut, terdakwa ingin pulang ke Lombok (NTB) namun terdakwa merasa ragu akan mendapat ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani karena terdakwa baru saja kembali dari kampungnya di Lombok setelah berlibur hari raya Lebaran selama 12 (dua belas) hari. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk tetap pulang ke Lombok (NTB) dengan membawa anak yang diasuhnya yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, dengan tujuan apabila terdakwa telah menyelesaikan urusan keluarganya di Lombok (NTB) maka saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku majikan terdakwa, akan tetap mau menerima terdakwa kembali bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE di Bali. Tidak lama kemudian terdakwa memutuskan akan berangkat ke Lombok (NTB) pada hari itu juga pada sekitar jam 11.00 wita dimana pada jam tersebut saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan dari saksi Ni Ketut Ayudiani belum pulang ke rumah. Selanjutnya tanpa meminta ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut

Hal 15 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayudiani, terdakwa pergi dari rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik anak pertama saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE, 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah abu, 1 (satu) lembar KTP atas nama Baiq Mardiana alias Diana, beberapa potong baju milik terdakwa sendiri, 1 (satu) buah kereta bayi serta membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi. Terdakwa menaruh beberapa potong baju yang dibawanya di dalam kereta bayi dan ditutupi dengan selimut, sedangkan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi terdakwa gendong sambil berjalan mendorong kereta bayi keluar dari kompleks perumahan. Saat sedang berjalan keluar dari kompleks perumahan, terdakwa bertemu dengan saksi Sumarti alias Tante Jo yang menanyakan kemana tujuan terdakwa pergi, dimana terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke laundry yang berada tidak jauh dari kompleks perumahan untuk mencuci karpet, sehingga atas jawaban tersebut saksi Sumarti alias Tante Jo tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Sesampainya di luar kompleks perumahan, terdakwa menyewa taxi tanpa argo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi menuju pelabuhan Padang Bay. Sebelum menuju pelabuhan Padang Bay, terdakwa sempat meminta sopir taxi yang disewanya untuk membawa terdakwa ke sebuah counter handphone di sekitar Jl. Teuku Umar Denpasar untuk membuka kode PIN 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dibawanya, namun karena kode PIN handphone tersebut tidak dapat dibuka maka terdakwa langsung meneruskan perjalanannya menuju pelabuhan Padang Bay. Sesampainya di pelabuhan Padang Bay terdakwa langsung membeli karcis masuk kapal fery untuk menyeberang menuju ke pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat. Terdakwa tiba di pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat pada sekitar jam 17.00 wita, dimana saat terdakwa keluar dari kapal fery di dermaga II terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian bernama saksi Lalu Hadiul Azim, SIP yang sebelumnya telah mendapat informasi dan ciri-ciri terdakwa dari pihak petugas kepolisian Resor Kota Denpasar. Tidak lama kemudian datanglah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE, saksi Ni Ketut Ayudiani, serta 2 (dua) petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Endy Winanto dan saksi Didik Purwanto untuk menjemput Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi serta membawa terdakwa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan pasal 83 Undang-undang RI No.23 Tahun 2003, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual .

ad.1 Unsur Barangsiapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai pelaku tindak pidana. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa BAIQ UMMU FARIDA adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa BAIQ UMMU FARIDA sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.2 Unsur yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative yang berarti apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur tersebut diatas dianggap telah terbukti.

Hal 17 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan dalam pembahasan mengenai pembuktian perbuatan para terdakwa, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan apa yang dimaksud dengan “Menculik”. Menurut Yurisprudensi yang diartikan “Menculik Anak” adalah : melarikan seorang anak dengan maksud tertentu untuk diri sendiri tanpa adanya kerelaan dari yang dibawa ataupun diambil tanpa ijin ibu dan bapaknya (orangtua) .

Dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, sekitar bulan Maret 2014 terdakwa Baiq Ummu Farida bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi saksi Ni Ketut Ayudiani sebagai pembantu rumah tangga sekaligus pengasuh anak saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE yang bernama Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi usia 1,5 tahun.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita, ketika terdakwa sedang bekerja mengasuh Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, terdakwa mendapat telpon dari kakak terdakwa yaitu saksi Baiq Mardiana alias Diana yang mengabarkan bahwa anak terdakwa di Lombok (NTB) sedang sakit panas dan hendak diopname sehingga terdakwa diharapkan dapat pulang ke Lombok (NTB). Mendengar kabar tersebut, terdakwa ingin pulang ke Lombok (NTB) namun terdakwa merasa ragu akan mendapat ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani karena terdakwa baru saja kembali dari kampungnya di Lombok setelah berlibur hari raya Lebaran selama 12 (dua belas) hari. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk tetap pulang ke Lombok (NTB) dengan membawa anak yang diasuhnya yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, dengan tujuan apabila terdakwa telah menyelesaikan urusan keluarganya di Lombok (NTB) maka saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku majikan terdakwa, akan tetap mau menerima terdakwa kembali bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE di Bali. Tidak lama kemudian terdakwa memutuskan untuk berangkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Lombok (NTB) pada hari itu juga yaitu pada sekitar jam 11.00 wita dimana pada jam tersebut saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani belum pulang ke rumah. Selanjutnya tanpa meminta ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani, terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik anak pertama saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE, 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah abu, 1 (satu) lembar KTP atas nama Baiq Mardiana alias Diana, beberapa potong baju milik terdakwa sendiri, 1 (satu) buah kereta bayi serta membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi. Terdakwa menaruh beberapa potong baju yang dibawanya di dalam kereta bayi dan ditutupi dengan selimut, sedangkan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi terdakwa gendong sambil berjalan mendorong kereta bayi keluar dari kompleks perumahan. Saat sedang berjalan keluar dari kompleks perumahan, terdakwa bertemu dengan saksi Sumarti alias Tante Jo yang menanyakan kemana tujuan terdakwa pergi, dimana terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke laundry yang berada tidak jauh dari kompleks perumahan untuk mencuci karpet, sehingga atas jawaban tersebut saksi Sumarti alias Tante Jo tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Sesampainya di luar kompleks perumahan, terdakwa menyewa taxi tanpa argo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi menuju pelabuhan Padang Bay. Sebelum menuju pelabuhan Padang Bay, terdakwa sempat meminta sopir taxi yang disewanya untuk membawa terdakwa ke sebuah counter handphone di sekitar Jl. Teuku Umar Denpasar untuk membuka kode PIN 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dibawanya, namun karena kode PIN handphone tersebut tidak dapat dibuka

Hal 19 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terdakwa langsung meneruskan perjalanannya menuju pelabuhan Padang Bay. Sesampainya di pelabuhan Padang Bay terdakwa langsung membeli karcis masuk kapal fery untuk menyeberang menuju ke pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat. Terdakwa tiba di pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat pada sekitar jam 17.00 wita, dimana saat terdakwa keluar dari kapal fery di dermaga II terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian bernama saksi Lalu Hadiul Azim, SIP yang sebelumnya telah mendapat informasi dan ciri-ciri terdakwa dari pihak petugas kepolisian Resor Kota Denpasar. Tidak lama kemudian datanglah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE, saksi Ni Ketut Ayudiani, serta 2 (dua) petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Endy Winanto dan saksi Didik Purwanto untuk menjemput Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi serta membawa terdakwa ke Polresta Denpasar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan, terdakwa membawa pergi Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi ke Lombok (NTB) tanpa ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku orangtua Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi yangmana saat membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi terdakwa samasekali tidak meninggalkan pesan baik melalui telpon maupun surat yang kiranya dapat memberitahu saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani kemana dan untuk kepentingan apa terdakwa membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi. Tujuan terdakwa membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi dalam kekuasaannya adalah untuk kepentingan diri sendiri terdakwa yaitu dengan membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi pulang ke rumah terdakwa, maka nantinya terdakwa akan diberi ijin kembali bekerja di Bali oleh orangtua terdakwa, begitu juga sebaliknya Siswo Rahardjo Osiyo, SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku orangtua Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi-pun pasti akan mau menerima terdakwa bekerja kembali pada mereka karena Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi ada dalam kekuasaan terdakwa.

Hal ini didukung oleh keterangan saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE, saksi Ni Ketut Ayudiani, saksi Sumarti alias Tante Joe, saksi Endy Winanto serta keterangan terdakwa sendiri dimuka persidangan didukung dengan barang bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan benar Terdakwa BAIQ UMMU FARIDA pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2014 bertempat di Jl. Gunung Soputan Perumahan Pondok Galeria 62 Dusun Jaba Pura Ds. Padangsambian Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, ketika terdakwa sedang bekerja mengasuh Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, terdakwa mendapat telpon dari kakak terdakwa yaitu saksi Baiq Mardiana alias Diana yang mengabarkan bahwa anak terdakwa di Lombok (NTB) sedang sakit panas dan hendak diopname sehingga terdakwa diharapkan dapat pulang ke Lombok (NTB). Mendengar kabar tersebut, terdakwa ingin pulang ke Lombok (NTB) namun terdakwa merasa ragu akan mendapat ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani karena terdakwa baru saja kembali dari kampungnya di Lombok setelah berlibur hari raya Lebaran selama 12 (dua belas) hari. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk tetap pulang ke Lombok (NTB) dengan membawa anak yang diasuhnya yaitu Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi, dengan tujuan apabila terdakwa telah menyelesaikan urusan keluarganya di Lombok (NTB) maka saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani selaku majkan terdakwa, akan tetap mau menerima terdakwa kembali bekerja di rumah saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE di Bali. Tidak lama kemudian terdakwa memutuskan untuk berangkat ke Lombok (NTB) pada hari itu juga yaitu pada sekitar jam 11.00 wita dimana pada jam tersebut saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE dan saksi Ni Ketut Ayudiani belum pulang ke rumah. Selanjutnya tanpa meminta ijin dari saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE maupun dari saksi Ni Ketut Ayudiani, terdakwa pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo milik anak pertama saksi Siswo Rahardjo Osiyo,SE, 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna hitam, 1 (satu) buah dompet warna merah abu, 1 (satu) lembar KTP atas nama Baiq Mardiana alias Diana, beberapa potong baju milik terdakwa sendiri, 1 (satu) buah kereta bayi serta membawa Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi. Terdakwa menaruh beberapa potong baju yang dibawanya di dalam kereta bayi dan ditutupi dengan selimut, sedangkan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi terdakwa gendong sambil

Hal 21 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan mendorong kereta bayi keluar dari kompleks perumahan. Saat sedang berjalan keluar dari kompleks perumahan, terdakwa bertemu dengan saksi Sumarti alias Tante Jo yang menanyakan kemana tujuan terdakwa pergi, dimana terdakwa menjawab bahwa terdakwa akan pergi ke laundry yang berada tidak jauh dari kompleks perumahan untuk mencuci karpet, sehingga atas jawaban tersebut saksi Sumarti alias Tante Jo tidak menaruh curiga terhadap terdakwa. Sesampainya di luar kompleks perumahan, terdakwa menyewa taxi tanpa argo dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membawa terdakwa dan Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi menuju pelabuhan Padang Bay. Sebelum menuju pelabuhan Padang Bay, terdakwa sempat meminta sopir taxi yang disewanya untuk membawa terdakwa ke sebuah counter handphone di sekitar Jl. Teuku Umar Denpasar untuk membuka kode PIN 1 (satu) unit Handphone merk Oppo yang dibawanya, namun karena kode PIN handphone tersebut tidak dapat dibuka maka terdakwa langsung meneruskan perjalanannya menuju pelabuhan Padang Bay. Sesampainya di pelabuhan Padang Bay terdakwa langsung membeli karcis masuk kapal fery untuk menyeberang menuju ke pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat. Terdakwa tiba di pelabuhan Lembar Nusa Tenggara Barat pada sekitar jam 17.00 wita, dimana saat terdakwa keluar dari kapal fery di dermaga II terdakwa langsung diamankan oleh petugas kepolisian bernama saksi Lalu Hadiul Azim, SIP yang sebelumnya telah mendapat informasi dan ciri-ciri terdakwa dari pihak petugas kepolisian Resor Kota Denpasar. Tidak lama kemudian datanglah saksi Siswo Rahardjo Osiyo, SE, saksi Ni Ketut Ayudiani, serta 2 (dua) petugas kepolisian dari Polresta Denpasar yaitu saksi Endy Winanto dan saksi Didik Purwanto untuk menjemput Katherina Ernestha Kimberly alias Kimi serta membawa terdakwa ke Polresta Denpasar dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 tersebut, telah terpenuhi, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menculik anak untuk diri sendiri";-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dari Penyidikan dan selama proses persidangan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan :

- | | |
|---|--|
| - | Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan psikologis anak mengalami trauma. |
| - | Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya orang tua korban. |

Hal-hal yang meringankan :

- | | |
|---|---|
| - | Terdakwa mengaku belum pernah dihukum; |
| - | Terdakwa menyesal dan mengaku terus terang perbuatannya |

----- Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya ketentuan pasal 83 Undang-undang RI Nomor : 23 Tahun 2002 serta ketentuan perundang - undangan lain yang .bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa : **BAIQ UMMU FARIDA** bersalah melakukan tindak pidana : “ **Munculik anak untuk diri sendiri** “ ;-----
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** dan denda **Rp.60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone cross hitam beserta kartu
 - 1 (satu) buah dompet warna merah abu-abu.Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) buah baju anak-anak dress warna merah mudaDikembalikan kepada saksi Siswo Raharjo.
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Baiq Mardiana.Dikembalikan kepada saksi Baiq Mardiana
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu**, tanggal **10 Desember 2014**, oleh

Hal 23 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.** dan **I WAYAN SUKANILA,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I NYOMAN SUARSANA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **YULI PELADIYANTINI,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **FIRMAN PANGGABEAN,SH.MH.** **I DEWA GEDE SUARDITHA,SH**

3. **I WAYAN SUKANILA,SH.MH**

PANITERA PENGANTI

I NYOMAN SUARSANA,SH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Desember 2014 Nomor : 764/Pid.B/2014/PN.Dps. sejak tanggal 10 Desember 2014 telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

PANITERA PENGANTI,

I NYOMAN SUARSANA,SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 25 dari 22 Putusan No: 764/Pid/Sus/2014/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25